POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE

Handel między krajami WTO (zgodnie z zasadą KNU):

-w oparciu o „**stawkę „erga omnes**” (stawka bazowa, konwencyjna)

Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia:

-Towary całkowicie uzyskane

-Towary poddane ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce

Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego:

-Formalne dowody pochodzenia tj. świadectwo pochodzenia;

-Nieformalne dowody pochodzenia:
-faktura, specyfikacja, oznaczenie na towarze

WAŻNE

- HANDEL MIĘDZY KRAJAMI WTO OPARTY JEST NA ZASADACH POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNEGO.

- STAWKA CELNA STOSOWANA W OPARCIU O KNU (CZYLI JAK OPISANO POWYŻEJ) TO STAWKA KONWENCYJNA (STAWKA PODSTAWOWA „ERGA OMNES” NIEZALEŻNA OD KRAJU POCHODZENIA TOWARU)

PREFERENCJE (wyjątki od KNU)

dają możliwość skorzystania z obniżonej (preferencyjnej) stawki celnej

Wyjątki od KNU:

-strefy wolnego handlu; UE z UA, MD, EFTA,

- preferencje przyznawane jednostronnie: GSP (np. Boliwia, Kirgistan, Sri Lanka, Pakistan, Mongolia)

- unie celne: UE z Turcją, San Marino i Andorą

Unie celne

Wymagane udokumentowanie statusu celnego towaru

Preferencje wynikające z umów o wolnym handlu oraz z jednostronnych (autonomicznych) porozumień

wymagane udokumentowanie pochodzenia towaru

ZASADY USTALANIA PREFERENCYJNEGO TOWARÓW

- Produkty całkowicie uzyskane, np. produkty mineralne, rośliny

- Produkty (zawierające elementy niepochodzące) muszą zostać poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu:

1) Zasada zmiany pozycji HS (przeskok taryfowy); wytwarzanie w UE torebek skórzanych (pozycja HS 4202) ze skóry chińskiej (pozycja HS 4101)
2) Zasada udziału procentowego – przykład z wykładu z bransoletką z pereł
3) Zasada specyficznego przetworzenia, np. rafinacja olejów mineralnych
4) Zasada kombinacji powyższych reguł

DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA PREFERENCYJNEGO

Strefy wolnego handlu:

-świadectwo przewozowe EUR1
(ważność zwykle 4 miesiące)

-świadectwo przewozowe EUR-MED.;

-Deklaracja pochodzenia (najczęściej na fakturze):

a) Nieupoważnionego eksportera (dla towarów o wartości nieprzekraczającej 6000 EUR)
b) Upoważnionego eksportera (nie jest związany limitem wartości towaru, deklaracja zwolniona z wymogu jej podpisywania

Preferencje przyznawane jednostronnie, np. GSP

Oświadczenie o pochodzeniu
(ważność 12 miesięcy; sporządzana w j. hiszpańskim, angielskim, francuskim; wzór w Rozp. Wykonawczym do UKC)

REX system upoważnionych eksporterów

DOKUMENTOWANIE PREFERENCJI W PRZYPADKU UNII CELNEJ

Dokumenty potwierdzające status celny:

-Unia celna UE z Turcją : świadectwo A.TR (ważność 4 miesiące);

- Unia celna UE z San Marino i Andorą: dokumenty T2 i T2L

ZASADY PRAWA PREFERENCYJNEGO

STREFY WOLNEGO HANDLU

- **Zasada bezpośredniego transportu** (produkty pochodzące są transportowane bezpośrednio między stronami umowy - dokument CMR, świadectwo o niemanipulowaniu towarem);
- **Zasada tożsamości towaru** (w procesie ustalania pochodzenia należy przedstawić niezbędne dane dot. np. surowców, składników w towarze)
- **Zasada terytorialności** (przetwarzanie, obróbka przeprowadzana w kraju korzystającym z preferencji
- **Zasada dokumentacji-** by skorzystać z preferencji trzeba udokumentować pochodzenie – przedstawić dowód pochodzenia w oryginale

UNIE CELNE:

- zasada dokumentowania;
- zasada bezpośredniego transportu